

1502771-83.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2229603/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 19806226 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1230/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502771-83.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000590

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2229603/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 19806226 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1230/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2229603 - 05º D.P. SANTOS, 1230/21/010 - 05º D.P. SANTOS, 2229603/2021 - 5º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO AFONSO DA SILVA

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

FERNANDO AFONSO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 307, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, porque no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 17h30min., na Rua F, nº 01, bairro Alemoa, em Santos, trazia consigo 210 (duzentos e dez) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) papéletes de cocaína e 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07 e auto de constatação preliminar de fls. 06, drogas capazes de causar dependência química. O denunciado pretendia vender tudo no comércio clandestino. Ele agia sem qualquer tipo de autorização. Consta, também, na denúncia, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o

acusado atribuiu a si falsa identidade, a fim de obter vantagem em proveito próprio, se identificando aos policiais como sendo Gabriel da Silva Caldas. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02 e 12).

Os autos de constatação preliminar de substância entorpecente e de exibição e apreensão encontram-se acostados às fls. 06 e 07, respectivamente.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 25/29.

Por r. decisão exarada em sede de Plantão Judiciário, nos termos do Provimento nº 2545/2020, a audiência de custódia foi dispensada, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva (fls. 42/45).

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 46/47, sendo devidamente cumprido às fls. 89/90.

O relatório final da autoridade policial encontra-se encartado às fls. 50/51.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar (fls. 59/60).

O acusado foi pessoalmente notificado, às fls. 94/96, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 101.

Por r. decisão exarada às fls. 103/104, a denúncia foi recebida.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se encartado às fls. 120/122, atestando resultado positivo para a substância cocaína.

O laudo pericial de fotografiação dos objetos apreendidos encontra-se acostado às fls. 123/126.

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 134/135.

Em audiência virtual realizada no dia 07 de dezembro de 2021, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 161/162).

O i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 166/173).

A ilustre defesa do réu manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II (no que tange ao delito descrito no art. 307 do C.P.) e inciso VII (no que tange ao delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06) do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 (fls. 177/196).

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente, pois restaram satisfatoriamente comprovados nos autos, a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia e imputados ao acusado.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e 12, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de constatação preliminar de fls. 06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelo relatório final de fls. 50/51, pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 120/122, atestando resultado positivo para a substância cocaína, bem como o laudo pericial de fls. 123/126.

Por sua vez, a autoria dos delitos restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que fazia bicos e estava trabalhando antes de ser preso. Afirmou que forneceu o nome de Gabriel da Silva Caldas, no momento do flagrante, pois Gabriel era um amigo da escola. Negou que estivesse portando drogas e alega que o crime foi forjado. Afirmou ter ido até o bar comprar seda para utilizar maconha, quando os policiais o abordaram, mas não portava drogas. Foi abordado e levado pelos policiais, para o mato, onde foi indagado sobre uma "casa bomba". Alegou que, como não sabia qualquer informação sobre o que lhe fora indagado, os policiais,

então, o ameaçaram, dizendo que lhe imputariam toda a droga que estava na viatura. Entretanto, sua versão não se sustenta, diante das robustas provas amealhadas no curso da instrução, as quais apontam o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime de tráfico descrito na inicial.

O policial militar Renan dos Anjos Anacleto, testemunha comum ouvida em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Alemoa. Ao adentrarem à comunidade, três indivíduos correram ao avistarem a viatura policial. Avistaram o réu com uma sacola na mão. Observaram que o réu tentava subir em um telhado e lhe deram ordem de parada. O réu estava com uma sacola em uma das mãos, um rádio comunicador na outra e, no bolso da bermuda, havia dinheiro. Na sacola estavam as drogas, tratando-se de cocaína e crack, porém, não tem certeza se havia maconha. No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Rodrigo Andrioli da Silva, policial militar ouvido em Juízo, que corroborou integralmente o depoimento prestado por seu colega. Acrescentou, ainda, que localizaram drogas na sacola trazida pelo réu, além de dinheiro em notas trocadas, no bolso, e um rádio comunicador. Na sacola havia cerca de duzentos pinos de cocaína, mais vinte e quatro porções de cocaína, além de cerca de cento e cinquenta pedras de crack. Relatou, ainda, que o réu apresentou-se com um nome falso. Na delegacia, descobriram seu nome verdadeiro, bem como suas passagens criminais. Declarou que, na abordagem, o réu admitiu que estava traficando e afirmou que as drogas estavam armazenadas em pinos, plásticos e as pedras estavam embaladas individualmente.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram com riqueza de detalhes de que maneira se desencadearam os fatos e confirmaram a apreensão das drogas conforme indicado na denúncia. Seus depoimentos foram firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo a ocorrência dos fatos de forma uníssona.

Os depoimentos dos policiais, sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Ressalta-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais militares ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudicá-lo.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, seu modo de acondicionamento, diante dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 120/122.

No delito de tráfico (artigo 33, “caput”) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isto porque o acusado, apesar de primário, possuía 210 (duzentos e dez) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) papelotes de cocaína e 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, deixando amplamente demonstrado a sua ligação com organizações criminosas, ante a grande quantidade de

entorpecentes.

Desta forma, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas pode evidenciar que o réu se dedica habitualmente ao crime ou faz parte de organização criminosa e, nesses casos, ele não terá direito à redução de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O crime descrito no artigo 307 do Código Penal, ora imputado ao acusado, é crime formal e se consuma com a simples atribuição da identidade falsa, sem dependência de efetivo benefício ou dano, bastando para configuração do crime que a conduta tenha relevância jurídica, isto é, que seja capaz efetivamente de causar benefício em proveito próprio ou alheio.

Nesse sentido, ao contrário do que alega a i. defesa do acusado, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que as provas documentais amealhadas aos autos evidenciam de forma livre de dúvidas ter o acusado praticado o crime de falsa identidade, o qual, por ocasião de sua prisão em flagrante, atribuiu a si o nome de Gabriel da Silva Caldas.

Dessa forma, não há que se falar da atipicidade do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, posto que o direito de calar a verdade quanto ao fato delituoso, não autoriza ao acusado falsear a própria identidade, em prejuízo de terceiros.

O concurso material de crimes restou bem caracterizado nos autos, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos distintos, aplicando-se cumulativamente as penas previstas para cada um dos delitos.

Assim sendo, seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra FERNANDO AFONSO DA SILVA, a fim de condena-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 307, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex.

1- Em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, diante da grande quantidade das drogas apreendidas, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

2- Em relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal:

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é primário, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas acima aplicadas ao acusado, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da hediondez do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme a Lei 11.464/07, que alterou a redação da Lei nº 8.072/90.

O acusado foi preso em flagrante delito, permanecendo preso durante toda a instrução e, diante da presente sentença condenatória e, face à lesividade de sua conduta à sociedade, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso a ser interposto.

Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais. A primeira entende caber ao juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena. A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 – Des. Rel. J. Martins).

Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de

instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto.

Recomende-se o réu na prisão em que estiver.

Considerando que as provas produzidas nos autos demonstraram claramente que o dinheiro apreendido com o acusado foi obtido em decorrência do tráfico de drogas, determino o perdimento da quantia apreendida em Juízo em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 15 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA